

[별첨1] <노무제공자 거래상 지위남용행위 심사지침 신·구조문  
대비표>

| 폐 지 안                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 제 정 안                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>I. (생 략)</p> <p>II. 지침의 적용범위</p> <p>1.~2. (생 략)</p> <p>3. 이 지침에서 특수형태근로<br/>종사자라 함은 계약의 형식<br/>에 관계 없이 근로자와 유사<br/>하게 노무를 제공하는데도<br/>「근로기준법」등 노동관계<br/>법이 적용되지 아니하여 보호<br/>할 필요가 있는 자로서 주로<br/>하나의 사업 또는 사업장에<br/>그 운영에 필요한 노무를 상시<br/>적으로 제공하고 보수를 받아<br/>생활하고, 노무를 제공함에<br/>있어 타인을 사용하지 아니<br/>하는 자 중 산업재해보상보<br/>험법 시행령 제125조 각 호에<br/>해당하는 자를 말한다.</p> <p>&lt;신 설&gt;</p> <p>&lt;신 설&gt;</p> | <p>I. (생 략)</p> <p>II. -----</p> <p>1.~2. (생 략)</p> <p>3. 이 지침에서 노무제공자라<br/>함은 자신이 아닌 다른 사람<br/>의 사업을 위하여 사업주로<br/>부터 직접 노무제공을 요청<br/>받거나 사업주로부터 일하는<br/>사람의 노무제공을 중개, 알<br/>선하기 위한 전자적 정보처<br/>리시스템을 통해 노무제공을<br/>요청받아 자신이 직접 노무<br/>를 제공하고 그 대가를 지급<br/>받는 자 중 산업재해보상보<br/>험법 시행령 제83조의5 각 호<br/>에 해당하는 자를 말한다.</p> <p>4. 이 지침은 사업자가 노무제<br/>공자에 대해 ‘거래상 지위’를<br/>가지는 경우 적용한다. ‘거래<br/>상 지위’는 ‘불공정거래행위<br/>심사지침’에 따라 판단한다.</p> <p>5. 노무제공자가 주로 하나의</p> |

| 폐 지 안                                                                                                                                                                           | 제 정 안                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                 | <u>사업 또는 사업장에 그 운영에 필요한 노무를 상시적으로 제공하고 보수를 받아 생활하는 경우 거래상 지위가 있는 것으로 본다. 다만, 대체거래선 확보가 매우 용이한 경우 등에는 거래상 지위를 인정하지 않을 수 있다.</u> |
| 4. (생 략)                                                                                                                                                                        | 6. (생 략)                                                                                                                       |
| 5. 공정거래위원회가 신고를 받거나 직권인지하여 처리한 사건(심사 결과 위법성이 인정되어 처분을 하게 되는 경우를 말한다)이 4.와 달리 이 지침과 노동관계법 이외의 <u>특수형태근로종사자</u> 를 위한 다른 법률의 적용이 결합되는 내용인 경우 공정거래위원회는 그 사건의 처리 결과를 관계부처에 통보하도록 한다. | 7. -----<br>-----<br>-----<br>-----위 6.과 -----<br>-----<br>----- <u>노무제공자</u> -----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----.       |
| 6. (생 략)                                                                                                                                                                        | 8. (생 략)                                                                                                                       |
| 7. <u>주로 하나의 사업 또는 사업장에 그 운영에 필요한 노무를 상시적으로 제공하는 경우에 해당하지 않거나 또는 산업재해보상보험법 시행령</u>                                                                                              | 9. 위 3.에서 규정한 방식으로 <u>노무를 제공하고 그 대가를 지급받는 자에 해당하나 산업재해보상보험법 시행령 제 83조의5 각 호에 해당하지 않</u>                                        |

| 폐 지 안                                                                                                                                                                                                                      | 제 정 안                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><u>제125조 각 호에 해당하지 않<br/>아 3.에 따른 특수형태근로종<br/>사자에 해당하지 않더라도<br/>사업자와의 관계에서 ‘거래상<br/>지위’가 인정되는 경우에는<br/>이 지침 IV.를 준용할 수 있<br/>다. 이 경우 ‘거래상 지위’는<br/>불공정거래행위 심사지침(20<br/>20.7.29. 공정거래위원회 예규<br/>제351호)에 따라 판단한다.</u></p> | <p><u>아 노무제공자에 해당하지 않<br/>더라도 사업자와의 관계에서<br/>‘거래상 지위’가 인정되는 경<br/>우에는 이 지침 IV.를 준용할<br/>수 있다.</u></p>                                                                                                                                                      |
| <p>Ⅲ. (생 략)<br/>1.~3. (생 략)<br/>Ⅳ. 행위유형별 위법성 판단기<br/>준<br/>1.~3. (생 략)<br/>4. 불이익제공행위<br/>가.~나. (생 략)<br/>다. 범위반에 해당될 수 있는<br/>행위(예시)<br/>(1) 거래조건의 부당 설정<br/>(가)~(마) (생 략)<br/>&lt;신 설&gt;</p>                            | <p>Ⅲ. (생 략)<br/>1.~3. (생 략)<br/>Ⅳ. -----<br/>---<br/>1.~3. (생 략)<br/>4. -----<br/>가.~나. (생 략)<br/>다. -----<br/>-----<br/>(1) -----<br/>(가)~(마) (생 략)<br/><u>(바) 사업자가 계약기간 중<br/>수수료율 등 거래조건을<br/>일방적으로 변경할 수 있<br/>도록 하고, 노무제공자가<br/>변경된 거래조건에 동의하</u></p> |

| 폐 지 안                                                                                                                                                   | 제 정 안                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>&lt;신 설&gt;</p> <p>(2) 거래조건의 부당 변경<br/>(가)~(다) (생 략)</p> <p>(3) 기타 불이익제공행위<br/>(가)~(자) (생 략)</p> <p>&lt;신 설&gt;</p> <p>5. 경영간섭행위<br/>가.~다. (생 략)</p> | <p><u>지 않는 경우 사업자가 일방적으로 계약을 해지할 수 있도록 거래조건을 설정하는 행위(예: 신용카드 회원 모집인 등)</u></p> <p><u>(사) 부당하게 계약 해지·종료일로부터 상당 기간 다른 사업자와의 계약을 금지하는 거래조건을 설정하는 행위(예: 대출모집인 등)</u></p> <p>(2) -----<br/>(가)~(다) (생 략)</p> <p>(3) -----<br/>(가)~(자) (생 략)</p> <p><u>(차) 사업자가 자신의 거래상 지위가 있음을 이용하여 부당하게 계약을 해지하는 등의 방법으로 거래를 거절하는 행위(예: 건설기계 기사 등)</u></p> <p>5. -----<br/>가.~다. (생 략)</p> |

※ 표 외에 ‘특수형태근로종사자’를 ‘노무제공자’로 변경